

Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 86/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora

În vigoare de la 24 decembrie 2025

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1199 din 24 decembrie 2025. Formă aplicabilă la zi, **30 decembrie 2025**.

Având în vedere obligațiile care revin statelor membre ale Uniunii Europene în aplicarea art. 98 [alin. \(5\)](#) din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) [2021/1.060](#),

pentru implementarea, fără întârziere, a măsurilor stabilite în sarcina statului membru, în condițiile art. 98 alin. (6) [lit. \(c\)](#) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, pentru deducerea din conturile anuale a cuantumurilor necesare pentru a reduce rata de eroare reziduală a cheltuielilor declarate în conturi până la cel mult 2% și pentru care legislația națională aplicabilă instituie adoptarea acestor măsuri prin hotărâre a Guvernului,

având în vedere necesitatea respectării termenului legal de transmitere a conturilor anuale, respectiv 15 februarie a fiecărui an contabil pentru anul contabil precedent, și timpul insuficient pentru emiterea, avizarea și aprobarea de către Guvern a unei hotărâri prin care să se reglementeze aplicarea măsurilor necesare pentru reducerea ratei de eroare reziduală sub 2%, ținând cont de faptul că fără reducerea ratei de eroare reziduală la nivelul de materialitate nu se poate transmite pachetul de asigurare prin sistemul electronic de schimb de date cu Comisia Europeană, denumită în continuare CE, cu impact semnificativ asupra absorbției fondurilor europene din cauza neacceptării de către CE a cererilor de plată ulterioare, având în vedere că existența unui cadru legal coerent și armonizat cu regulile Uniunii Europene este indispensabilă implementării programelor naționale și regionale, iar lipsa asigurării în regim de urgență a prevederilor privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente conduce la lipsa măsurilor necesare pentru a reduce rata de eroare reziduală cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor incluse în conturi până la cel mult 2%,

întrucât elementele sus-menționate vizează interesul public și constituie o situație urgentă și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, pentru a nu genera blocaje în admisibilitatea conturilor, cu impact asupra gradului de absorbție a fondurilor externe

nerambursabile alocate României în perioada de programare 2021-2027, se impune adoptarea unor măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, în temeiul art. 115 [alin. \(4\)](#) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. -

Ordonanța de urgență a Guvernului [nr. 66/2011](#) privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea [nr. 142/2012](#), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, [alineatul \(4\)](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Termenii «autoritate de management», «operator de program», «promotor de proiect organism intermediar», «operator economic», «operațiune», «eligibilitate», «conflict de interese», «organism care îndeplinește funcția contabilă», «neregulă sistemică», «verificare administrativă», «verificarea la fața locului», «raport al investigației OLAF», «constatare primară administrativă», «structură de control/control de prim nivel pentru programele de cooperare teritorială europeană», «corecții financiare», «buna gestiune financiară», «eficiență», «eficacitate», «economicitate», «instrumente financiare», «proiect fazat», «principiile liberei concurențe, tratamentului egal și nediscriminatoriu și transparenței», «eroare extrapolată», utilizați în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, au înțelesul dat de regulamentele europene/documentele emise de donatorul public internațional aplicabile fiecărui fond, corespunzător perioadei de programare."

2. La articolul 19, [alineatul \(21\)](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(21) În elaborarea aplicațiilor de plată sau a declarației anuale a conturilor, autoritatea de certificare are obligația de a exclude definitiv, la propunerea autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, suma necesară în vederea reducerii la nivelul de materialitate a ratei de eroare totală reziduală calculată de către Autoritatea de audit, cu luarea în considerare a prevederilor art. 57¹."

3. La [articolul 19](#), după [alineatul \(21\)](#) se introduc cinci noi alineate, alin. (21¹)-(21⁵), cu următorul cuprins:

"

(21¹) Cu excepția programelor de cooperare teritorială europeană pentru care se vor aplica regulile specifice acestor programe, pentru perioada de programare 2021-2027, în elaborarea declarației anuale a conturilor, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene și organismul care îndeplinește funcția contabilă au obligația de a exclude definitiv, în conformitate cu prevederile art. 98 alin. (6) [lit. \(c\)](#) din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar

pentru managementul frontierelor și politica de vize, denumit în continuare Regulamentul (UE) [2021/1.060](#), cu modificările și completările ulterioare, suma necesară, în vederea reducerii ratei de eroare totală reziduală până la cel mult 2%, stabilită prin raportul de audit emis de Autoritatea de audit.

(21²) În aplicarea alin. (21¹), excluderea definitivă a sumelor necesare pentru reducerea ratei de eroare totală reziduală se realizează până la transmiterea pachetului de asigurare, în condițiile [art. 98](#) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare.

(21³) În cazul în care în rapoartele de audit de operațiuni emise de Autoritatea de audit sunt constatate erori cu caracter sistemic, care au un potențial impact asupra cheltuielilor neauditate și care rezultă din situații similare, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația identificării situațiilor susceptibile să conțină o eroare de același tip, precum cea detectată, și obligația de reverificare în scopul întocmirii de titluri de creanță individualizate la nivel de beneficiar, în vederea creării premiselor ca rata de eroare reziduală să nu fie peste pragul de materialitate, respectiv să nu fie mai mare de 2%.

(21⁴) Sumele prevăzute la alin. (21¹) care au fost excluse definitiv în vederea admisibilității conturilor în conformitate cu prevederile art. 98 [alin. \(5\)](#) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, rămân cheltuială definitivă a bugetului de stat, prin bugetul autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene.

(21⁵) Ulterior transmiterii declarației anuale a conturilor, suma exclusă conform alin. (21¹) se ajustează, la solicitarea Comisiei Europene/Curții de Conturi Europene, în aplicațiile de plată, cu valoarea stabilită împreună cu autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene și Autoritatea de audit."

4. După [articolul 21](#) se introduce un nou articol, art. 21¹, cu următorul cuprins:

"

Art. 21¹. -

Cu excepția programelor de cooperare teritorială europeană pentru care se vor aplica regulile specifice acestor programe și prin excepție de la prevederile art. 18 alin. (1) și prevederile art. 21, în situația emiterii de suspiciuni de neregulă/fraudă care conțin și neregula individuală și calcul de «eroare extrapolată», dacă eroarea individuală este confirmată de către structura de control prevăzută la art. 20, creanța bugetară stabilită în actul de control emis va fi compusă din suma aferentă neregulii individuale și suma aferentă «erorii extrapolate»."

PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Oana-Clara Gheorghiu
p. Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor interne,
Bogdan Despescu,
secretar de stat
p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
Răzvan Popescu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor,
Alexandru Nazare
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
Cseke Attila-Zoltán
p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Ionuț-Cristian Săvoiu,
secretar de stat
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Florin-Ionuț Barbu

București, 23 decembrie 2025.
Nr. 86.